

통 보(우수사례)

1. 제 목 : 기업 인수자산 연체임대료에 대한 선제적 대응으로
임대료 회수 수익 제고
2. 소관부점 : 기업자산인수처
3. 내 용 :

가. 업무개요

기업자산인수처 기업자산관리 1·2팀(이하 “기업자산관리팀”이라 한다)은 2019. 8. 1.부터 현재까지 구조조정자산¹⁾의 임대 및 관리 업무를 수행하고 있다.

나. 업무 처리 경과

구조조정자산을 재임차한 기업²⁾등의 연체임대료는 [표 38]과 같이 최근 3년(2019년~2021년)동안 코로나 19에 따른 경영악화로 인해 꾸준히 증가하여 코로나 19가 시작된 2019년 ×원에서 2021년에는 ×% 증가한 ×원에 이르렀다.

이에 기업자산관리팀은 연체임대료 기업에 대해 계약해지 및 법적

1) 중소·중견기업 대상 자산매입 후 임대방식 인수자산

2) '22.7월말 기준 58개의 인수자산을 관리하고 있으며, S&LB 기업 58개사 및 제3임차인 51개사 포함하여 총 109개의 임차인에 대하여 임대관리를 수행 중이다.

조치 등은 정부 가이드라인이나 사회적 분위기와 맞지 않아 연체임대료 회수에 애로가 있는 상황에서 지속적으로 증가하는 연체임대료에 대한 위험을 인식하고 대응방안을 검토하였다.

[표 38] 최근 3개년 S&LB 인수자산 연체임대료 현황

(단위 : 백만 원, 개)

구 분	2019년	2020년('19년대비)	2021년('19년대비)
-----	-------	---------------	---------------

“기재 생략”

우선 연체임대료 관리에 있어 「부동산 매입·개발 및 매각 업무요강」과 임대차계약서 조항에 따라 업무처리 하였으나 구조조정자산 재임대에 특화된 연체임대료 기준이 없어 기준 정립 및 관리 강화를 위해 2021. 12월 「구조개선기업등 보유 자산의 인수·관리 및 매각 업무요강」에 [표 39]와 같이 연체관리업무 13개 조항을 신설하였다.

[표 39] 「구조개선기업등 보유 자산의 인수·관리 및 매각 업무요강」 제2절 관리업무

조	내용	조	내용
제41조	재산종합보험 가입	제48조	해지비용
제42조	제소전화해	제49조	계약종료
제43조	연체임대료 등	제50조	계약의 부활
제44조	임대차보증금 공제	제51조	청구채권
제45조	연체임대료 수납순서	제52조	명도절차
제46조	연체임대료 등의 상환촉구	제53조	경비배치
제47조	계약해지		-

또한 연체임대료의 선제적 예방 및 해소를 위해 [표 40]과 같이 연체발생 전에는 경영정상화 정기 점검을 실시하고 연체 발생시에는 점검 및 상환계약서 등을 징구하는 등의 관리체계를 정립하였다.

[표 40] 연체임대료 발생 전·후 관리 체계

연체 발생 전	연체 발생 후
경영정상화 정기 점검	·가동현황 점검 → 연체 상환요구 → (필요시) 상환계획서·확약서 징구 → 계약해지 예정통지 → 계약해지 → 법적조치 예고통지 → 법적조치

먼저 임대료를 연체 중인 13개 기업에 대해 경영정상화 점검³⁾을 실시하여 [표 41]과 같이 경영정상화 등급이 ‘미흡’ 등인 ×개 기업⁴⁾을 집중관리 대상으로 분류하고 각 기업 상황에 따른 관리를 실시하였다.

[표 41] 집중관리대상 기업 관리 내용 및 성과 현황

순 번	기업	관리 내용	결과
--------	----	-------	----

“기재 생략”

주요 사례로는 S사의 경우 2018년 8월 공장 화재 후 가동 중단으로 극심한 경영애로를 겪고 있었는데 우선 공사는 중단기간 동안 임대료 납부 유예를 통해 재기의 발판을 마련해 주었고 외적으로는 감리

3) 기업 결산재무제표를 바탕으로 매출액 증가율, 영업이익률, 총자산 대비 EBITDA, 차입금 의존도, 총자산회전율 등을 계량화하여 경영정상화 등급을 평가

4) 그 외 집중관리 대상외 5개 기업과 연체중인 제3임차인 6개도 포함하여 각 기업의 상황에 따른 관리 실행

업체를 추천하여 신속한 복구공사 진행 및 보험금 지급을 위해 보험사와 협의를 하는 등의 지원을 하였다.

그 결과 S사는 일정기간 임대료 납부 부담이 해소되어 보유 자금을 경영을 위한 원자재 확보 및 생산에 집중 사용함으로써 기존 우량 거래처와 거래를 유지할 수 있었고, 매출과 수익성이 점차 회복되어 부도위기를 이겨내고 경영정상화에 이르렀으며 그동안 쌓인 연체임대료(×원)를 전액 상환한 것은 물론, 우선매수권을 행사하여 공장을 재매입 하는 성과를 이루어냈다.

또한 위 사례를 토대로 어려움에 처한 다른 기업들에게도 능동적인 지원이 가능하도록 화재·태풍·홍수 등 다양한 피해에 대해 계약해지 유예 사항을 요강에 반영하여 기업 지원을 위한 제도적 기반을 수립 하였다.

D사의 경우 2022. 6월 경영 악화로 임대료를 장기간 연체하여 임대차계약이 해지되었으나, 회생절차를 통해 재기를 추진하였는데 기업자산인수팀은 관리인, 회생법원과 긴밀한 협의를 거쳐 지원방안을 모색하여

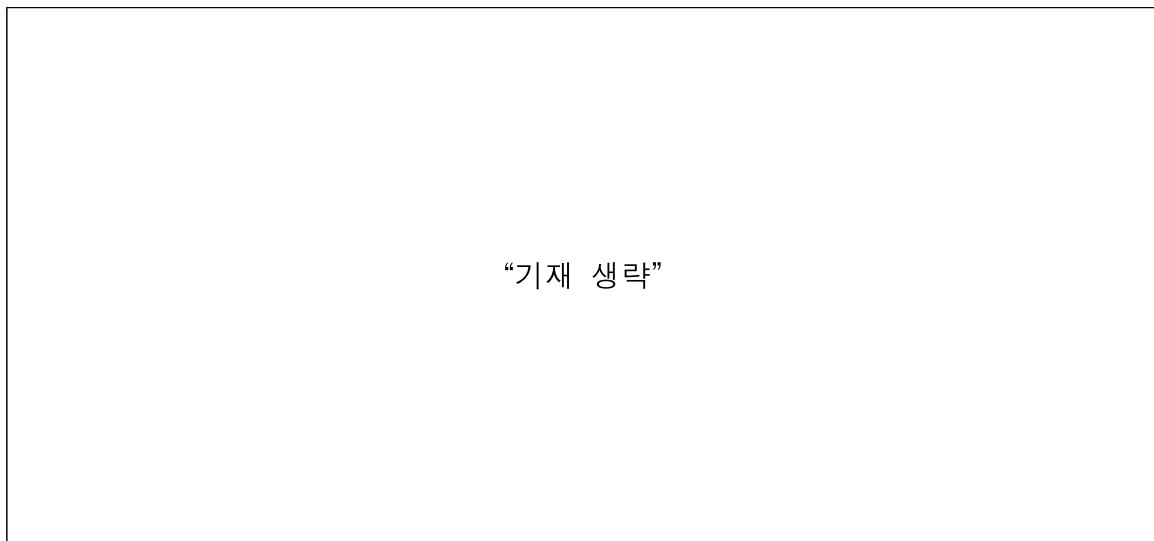
업무요강에 신설된 ‘임대차계약 부활제도’⁵⁾를 적용시켜 해당 공장을 계속 사용하게 하는 등의 관리를 통해 경영정상화는 물론 장기 연체임대료(×원)도 전액 회수하였다.

5) 요강 제50조(계약의 부활) ① 제49조제1항에 따른 계약종료에도 불구하고 경영상태가 개선되어 정상적인 거래를 계속할 의사가 임차인에게 있음이 명백히 인정될 때에는 기존 계약을 본래대로 부활시킬 수 있다. 이 경우 제48조에 따른 비용청구가 있었으면 그 청구를 철회할 수 있다.

다. 실적 또는 성과

위와 같이 기업자산관리팀이 인수자산 연체임대료에 대한 적극적인 회수 노력을 기울인 결과 [그림 4]와 같이 2021년말 정점에 있던 연체임대료 ×원은 2022년 8월 기준 ×원(× 원 감소)으로 ×% 감소하여 코로나 이전 수준으로 회복되는 등 공사 수익 제고에 크게 기여하였다.

[그림 4] 최근 4개년 연체기업 및 연체임대료 현황



4. 조치할 사항

기업자산인수처장은 연체임대료에 대한 체계적인 관리 및 선제적 대응 등의 노력으로 연체임대료 회수 수익을 제고한 기업자산관리팀을 격려하고, 해당 업무 사례를 전 부점에 전파하시기 바랍니다.(통보)